

Tous les Contrats de Financement Existants

LES CONTRATS DE FINANCEMENT SONT DES ACCORDS ENTRE UN FINANCEUR (BANQUE, INVESTISSEUR, ORGANISME FINANCIER, ETC.) ET UN EMPRUNTEUR (PARTICULIER, ENTREPRISE, ASSOCIATION, ETC.), PERMETTANT D'OBTENIR DES FONDS OU DES RESSOURCES FINANCIERES POUR REALISER UN PROJET, INVESTIR OU GERER LA TRESORERIE¹³. VOICI LES PRINCIPAUX TYPES DE CONTRATS DE FINANCEMENT UTILISES EN FRANCE :

1. CONTRATS DE PRET OU DE CREDIT

- PRET BANCAIRE CLASSIQUE .
- CREDIT A LA CONSOMMATION .
- CREDIT IMMOBILIER .
- CREDIT AUTO CLASSIQUE .
- CREDIT BALLON
- PRET D'HONNEUR .
- PRET PARTICIPATIF .
- PRET SOLIDAIRE .

2. CONTRATS DE FINANCEMENT LOCATIF

- CREDIT-BAIL (LEASING) .
- LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT (LOA) .
- LOCATION LONGUE DUREE (LLD) .

3. CONTRATS DE FINANCEMENT PAR CESSION DE CREANCES

- AFFACTURAGE.
- ESCOMPTE .
- TRANSFERT DE CREANCE .

4. CONTRATS DE FINANCEMENT SPECIFIQUES

- DECOUVERT BANCAIRE .
- CONVENTION DE COMPTE COURANT .
- CONTRAT DE DEVELOPPEMENT TRANSMISSION .
- CREDIT VENDEUR .

5. CONTRATS D'INVESTISSEMENT

- APPORT EN CAPITAL .
- SUBVENTIONS .

1. CONTRATS DE PRET OU DE CREDIT

LE PRET BANCAIRE STANDARD

CARACTERISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

LE PRET BANCAIRE STANDARD EST UN INSTRUMENT DE FINANCEMENT LARGEMENT UTILISE PAR LES PARTICULIERS ET LES ENTREPRISES POUR FINANCER DES ACHATS IMPORTANTS. VOICI LES DETAILS DE CE TYPE DE FINANCEMENT :

DEFINITION ET PRINCIPE

LE PRET BANCAIRE STANDARD EST UN CONTRAT PAR LEQUEL LA BANQUE (LE CREANCIER) PRETE UNE SOMME D'ARGENT A UNE PERSONNE MORALE OU PHYSIQUE (LE DEBITEUR). LE REMBOURSEMENT EST ECHELONNE SUR UNE PERIODE DETERMINEE, AVEC DES MENSUALITES QUI VARIENT SELON LE MONTANT EMPRUNTE, LA DUREE DU PRET ET LES TAUX D'INTERET APPLIQUES.

TYPES DE PRETS BANCAIRES STANDARDS

POUR LES PARTICULIERS :

- CE PRET DOIT AVOIR DES ECHELONNEMENTS SUPERIEURS A 3 MOIS
- IL NE DOIT PAS ETRE LIE A UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE
- IL EST DISTINCT DU PRET IMMOBILIER
- EXEMPLES D'UTILISATION : ACHAT DE VOITURE, FINANCEMENT DE TRAVAUX, RENOVATION D'APPARTEMENT OU DE MAISON

POUR LES ENTREPRISES :

- FINANCE LES FONDS DE COMMERCE, LES MURS, LE MATERIEL INDUSTRIEL
- COUVRE EGALEMENT LES STOCKS, LA TRESORERIE, L'ACHAT DE LICENCE
- SERT POUR TOUT INVESTISSEMENT CONSEQUENT LORS DE LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE

PROCESSUS D'OBTENTION

AVANT D'ACCORDER UN PRET, LA BANQUE DOIT SUIVRE PLUSIEURS ETAPES REGLEMENTAIRES :

1. INFORMER LE DEMANDEUR SUR LES CONSEQUENCES DE L'EMPRUNT ET LES RISQUES DE SURENDETTEMENT
2. CONSULTER LE FICHIER DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS (FICP)
3. ÉVALUER LA SOLVABILITE DU DEMANDEUR EN ANALYSANT SA SITUATION FINANCIERE (REVENUS, EPARGNE, DEPENSES, DETTES)
4. VERIFIER QUE LE TAUX D'ENDETTEMENT N'EXCEDE PAS 35% DES REVENUS MENSUELS

L'OFFRE DE PRET

SI LA DEMANDE EST ACCEPTEE, L'OFFRE DE PRET DOIT INCLURE :

- L'IDENTITE DES PARTIES (BANQUE, EMPRUNTEUR, EVENTUELLE CAUTION)
- LA NATURE ET L'OBJET DU PRET
- LA DATE DE DISPONIBILITE DES FONDS
- LE MONTANT EMPRUNTE, LE TAUX D'INTERET ET LE TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL (TAEG)
- LES GARANTIES EXIGEEES
- LES CONDITIONS DE TRANSFERT DU PRET
- L'ECHEANCIER DETAILLANT LA REPARTITION ENTRE CAPITAL ET INTERETS POUR CHAQUE MENSUALITE

COUT ET COMPARAISON

LE TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG) REPRESENTE LE COUT TOTAL DU CREDIT, INCLUANT TOUS LES PARAMETRES FINANCIERS : MONTANT EMPRUNTE, TAUX D'INTERET, FRAIS DE DOSSIER. IL EST RECOMMANDE DE COMPARER LES TEG DE DIFFERENTES OFFRES AVANT DE CHOISIR UN ETABLISSEMENT FINANCIER.

GARANTIES

POUR LES PRETS PROFESSIONNELS NOTAMMENT, LES BANQUES EXIGENT GENERALEMENT DES GARANTIES PERSONNELLES OU SUR UN BIEN POUR PROTEGER LEUR INVESTISSEMENT.

LE PRET BANCAIRE STANDARD RESTE UNE SOLUTION DE FINANCEMENT TRES UTILISEE PAR LES PARTICULIERS COMME PAR LES CREATEURS D'ENTREPRISE, PERMETTANT DE REALISER DES PROJETS NECESSITANT UN INVESTISSEMENT SIGNIFICATIF.

CREDIT A LA CONSOMMATION

DEFINITION ET FONCTIONNEMENT

LE CREDIT A LA CONSOMMATION EST UN CONTRAT PAR LEQUEL UN ETABLISSEMENT FINANCIER MET A DISPOSITION D'UN PARTICULIER UNE SOMME D'ARGENT POUR FINANCER DES ACHATS DE BIENS OU DE SERVICES AUTRES QU'UN BIEN IMMOBILIER. IL EST STRICTEMENT ENCADRE PAR LE CODE DE LA CONSOMMATION ET S'ADRESSE UNIQUEMENT AUX PARTICULIERS.

MONTANT ET DUREE

- **MONTANT : ENTRE 200 € ET 75 000 €**
- **DUREE : SUPERIEURE A 3 MOIS**

UTILISATION

LE CREDIT A LA CONSOMMATION SERT A FINANCER :

- **L'ACHAT DE BIENS DE CONSOMMATION (VOITURE, ELECTROMENAGER, MOBILIER, TRAVAUX, VOYAGES, ETC.)**
- **DES BESOINS DE TRESORERIE (DECOUVERT BANCAIRE, DEPENSES IMPREVUES)**
- **IL NE PEUT PAS SERVIR A FINANCER L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION D'UN BIEN IMMOBILIER.**

LES PRINCIPAUX TYPES DE CREDITS A LA CONSOMMATION

TYPE DE CREDIT	CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
PRET PERSONNEL	PRET NON AFFECTE A UNE DEPENSE PRECISE, LIBRE D'UTILISATION, TAUX FIXE, MENSUALITES CONSTANTES.
CREDIT AFFECTE	LIE A L'ACHAT D'UN BIEN/SERVICE PRECIS (EX : VOITURE, TRAVAUX). SI LA VENTE N'A PAS LIEU, LE CREDIT EST ANNULE.
CREDIT RENOUVELABLE	RESERVE D'ARGENT REUTILISABLE, INTERETS PAYES UNIQUEMENT SUR LA SOMME UTILISEE, SOUPLESSE DE REMBOURSEMENT.
DECOUVERT BANCAIRE	AUTORISATION DE SOLDE NEGATIF SUR LE COMPTE, ASSIMILE A UN CREDIT CONSO SI >3 MOIS.
CREDIT-BAIL/LOA	LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT, SOUVENT POUR UN VEHICULE, ASSIMILE A UN CREDIT CONSO POUR LES PARTICULIERS.

FONCTIONNEMENT

- **REMBOURSEMENT : ECHELONNE PAR MENSUALITES COMPRENANT LE CAPITAL ET LES INTERETS (TAEG – TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL).**
- **COUT : DEPEND DU MONTANT, DE LA DUREE, DU TAUX D'INTERET, DES FRAIS DE DOSSIER ET D'ASSURANCE.**
- **SOUSCRIPTION : AUPRES D'UNE BANQUE, D'UN ORGANISME SPECIALISE OU PARFOIS DIRECTEMENT CHEZ LE VENDEUR DU BIEN (EX : CONCESSIONNAIRE AUTO).**

PROTECTION DE L'EMPRUNTEUR

LE CREDIT A LA CONSOMMATION EST TRES REGLEMENTE POUR PROTEGER L'EMPRUNTEUR :

- **FICHE D'INFORMATION PRECONTRACTUELLE OBLIGATOIRE**
- **DELAI DE REFLEXION : L'OFFRE DOIT ETRE MAINTENUE 15 JOURS**

- **VERIFICATION DE LA SOLVABILITE (CONSULTATION DU FICP)**
- **DROIT DE RETRACTATION : 14 JOURS CALENDAIRES APRES SIGNATURE DU CONTRAT**
- **REMBOURSEMENT ANTICIPE POSSIBLE A TOUT MOMENT**

SYNTHESE

LE CREDIT A LA CONSOMMATION EST UNE SOLUTION SOUPLE POUR FINANCER TOUS TYPES DE PROJETS PERSONNELS, HORS IMMOBILIER. IL EXISTE SOUS PLUSIEURS FORMES (PRET PERSONNEL, CREDIT AFFECTE, RENOUVELABLE, ETC.), AVEC DES REGLES STRICTES POUR PROTEGER L'EMPRUNTEUR ET EVITER LE SURENDETTEMENT.

CREDIT IMMOBILIER

DEFINITION, FONCTIONNEMENT ET ETAPES

LE CREDIT IMMOBILIER EST UN PRET ACCORDE PAR UNE BANQUE OU UN ORGANISME FINANCIER POUR FINANCER DES OPERATIONS LIEES A L'IMMOBILIER, TELLES QUE L'ACHAT D'UN LOGEMENT (MAISON, APPARTEMENT), LA CONSTRUCTION D'UN BIEN, L'ACQUISITION D'UN TERRAIN A BATIR, OU ENCORE LA REALISATION DE TRAVAUX IMPORTANTS.

UTILISATIONS DU CREDIT IMMOBILIER

UN CREDIT IMMOBILIER PEUT SERVIR A FINANCER :

- L'ACHAT D'UN LOGEMENT (RESIDENCE PRINCIPALE, SECONDAIRE, INVESTISSEMENT LOCATIF)
- L'ACHAT D'UN TERRAIN A BATIR
- LA CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT
- L'ACHAT D'UN LOGEMENT AVEC TRAVAUX DE REPARATION, D'AMELIORATION OU D'ENTRETIEN
- L'ACHAT DE PARTS DE SOCIETES IMMOBILIERES

MONTANT, DUREE ET COUT

- **MONTANT** : DEPEND DU PROJET, DU PRIX DU BIEN, DES FRAIS ANNEXES (NOTAIRE, AGENCE, GARANTIE, ASSURANCE, ETC.)
- **DUREE** : GENERALEMENT DE 5 A 25 ANS, PARFOIS JUSQU'A 30 ANS SELON LES BANQUES
- **COUT** : IL DEPEND DU MONTANT EMPRUNTE, DE LA DUREE DU PRET, DU TAUX D'INTERET ET DES FRAIS ANNEXES (DOSSIER, ASSURANCE, GARANTIE). PLUS LA DUREE EST LONGUE, PLUS LE COUT TOTAL DU CREDIT EST ELEVE, CAR LES INTERETS S'ACCUMULENT SUR UNE PERIODE PLUS LONGUE.

TYPES DE TAUX

- **TAUX FIXE** : LE TAUX D'INTERET RESTE LE MEME PENDANT TOUTE LA DUREE DU PRET, CE QUI SECURISE LE COUT TOTAL DE L'EMPRUNT.
- **TAUX VARIABLE (OU REVISABLE)** : LE TAUX PEUT EVOLUER A LA HAUSSE OU A LA BAISSSE SELON UN INDICE DE REFERENCE, CE QUI PEUT FAIRE VARIER LE MONTANT DES MENSUALITES ET LE COUT TOTAL DU CREDIT.

GARANTIES ET ASSURANCES

LA BANQUE EXIGE GENERALEMENT :

- **UNE GARANTIE** : HYPOTHEQUE SUR LE BIEN, CAUTION BANCAIRE, OU PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS
- **UNE ASSURANCE EMPRUNTEUR** : COUVRE LES RISQUES DE DECES, INVALIDITE, VOIRE PERTE D'EMPLOI

DEROULEMENT D'UN CREDIT IMMOBILIER

1. **ÉVALUATION DU PROJET ET DU BUDGET** : CALCUL DU MONTANT TOTAL A FINANCER (PRIX DU BIEN, FRAIS DE NOTAIRE, FRAIS DE DOSSIER, GARANTIE, ASSURANCE, ETC.)
2. **MONTAGE DU DOSSIER** : RASSEMBLEMENT DES JUSTIFICATIFS DE REVENUS, D'APPORT PERSONNEL, DE SITUATION PROFESSIONNELLE, ETC.
3. **RECHERCHE ET COMPARAISON DES OFFRES** : SIMULATION ET COMPARAISON DES TAUX (TAEG), CONDITIONS, FRAIS
4. **ACCORD DE PRINCIPE DE LA BANQUE** : APRES ANALYSE DE LA SOLVABILITE DE L'EMPRUNTEUR
5. **RECEPTION DE L'OFFRE DE PRET** : DELAI DE REFLEXION OBLIGATOIRE DE 10 JOURS MINIMUM AVANT ACCEPTATION

6. **SIGNATURE DE L'ACTE DE VENTE CHEZ LE NOTAIRE : LA BANQUE VERSE LES FONDS AU NOTAIRE, QUI PAIE LE VENDEUR**
7. **DEBLOCAGE DES FONDS : EN UNE SEULE FOIS POUR UN ACHAT, PAR ETAPES POUR UNE CONSTRUCTION OU VEFA (VENTE EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT)**
8. **REMBOURSEMENT : L'EMPRUNTEUR COMMENCE A REMBOURSER SELON L'ECHÉANCIER CONVENU, GÉNÉRALEMENT PAR MENSUALITÉS COMPRENANT CAPITAL ET INTÉRÊTS**

POINTS DE VIGILANCE

- **COMPARER LE TAEG (TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL), QUI INCLUT TOUS LES FRAIS ET PERMET DE COMPARER LES OFFRES**
- **DURÉE D'ENGAGEMENT : PLUS ELLE EST LONGUE, PLUS LE COUT TOTAL EST ÉLEVÉ**
- **CONDITIONS DE REMBOURSEMENT ANTICIPE : POSSIBILITÉ DE REMBOURSER TOUT OU PARTIE DU PRÊT AVANT LA FIN, PARFOIS AVEC PÉNALITÉS**

RÉSUMÉ

LE CRÉDIT IMMOBILIER EST UN OUTIL ESSENTIEL POUR FINANCER UN PROJET IMMOBILIER. IL IMPLIQUE UN ENGAGEMENT DE LONGUE DURÉE, DES GARANTIES ET UNE ASSURANCE, ET NECESSITE UNE PRÉPARATION RIGOREUSE DU DOSSIER ET UNE COMPARAISON ATTENTIVE DES OFFRES POUR OPTIMISER SON COUT ET SES CONDITIONS.

CREDIT CLASSIQUE

Qu'est-ce qu'un crédit auto ?

Le crédit auto est un prêt à la consommation affecté, c'est-à-dire que les fonds versés par l'établissement financier doivent obligatoirement servir à l'achat d'une voiture neuve ou à l'achat d'une voiture d'occasion.

L'automobiliste devient le propriétaire exclusif du véhicule, son identité figurant aussitôt sur le certificat d'immatriculation. Cette propriété lui permet de vendre son véhicule quand il le souhaite, y compris s'il reste des échéances à verser du contrat auto souscrit.

Pour comparer les offres, la simulation de crédit auto est facilitée du fait qu'il suffise d'observer le TAEG. Le taux annuel effectif global inclut tous les frais relatifs à l'opération financière, ce qui simplifie la comparaison des offres du crédit auto formulées par les différents établissements financiers.

Il est notable de constater que les mensualités de remboursement d'un crédit auto sont plus élevées que les loyers mensuels d'une LOA. En revanche, le coût total du crédit auto demeure inférieur à celui de la location quand l'option d'achat est levée.

Selon la réglementation en vigueur, l'organisme prêteur n'a pas le droit de réclamer d'indemnités au souscripteur sauf si le remboursement est supérieur à 10 000 euros sur une période de 12 mois. Cette potentielle pénalité peut s'élever jusqu'à 1 % du capital restant à rembourser.

Si le contrat s'achève dans moins d'un an, le montant de cette pénalité est plafonné à 0,5 % du montant restant.

Quels sont les avantages du crédit auto ?

Le crédit auto permet à l'acheteur de devenir propriétaire de son bien, donc d'en avoir l'entière liberté de gestion. Ainsi, aucun forfait kilométrique ne vient le contraindre dans ses déplacements.

C'est un des inconvénients du leasing quand on sait que le coût d'un kilomètre parcouru au-delà du forfait kilométrique oscille entre 4 et 5 centimes d'euros.

Le souscripteur d'un crédit auto n'a pas non plus à anticiper de frais supplémentaires en cas de bosses ou de rayures de la voiture, synonymes de pénalités dans le cadre d'une LOA qui stipule que la voiture doit être restituée dans un état standard d'usine.

L'automobiliste qui privilégie un prêt bancaire pour l'achat de sa voiture neuve a enfin l'opportunité de sélectionner la franchise d'assurance qu'il souhaite. Cette franchise d'assurance doit en effet coïncider avec ses besoins. En faisant jouer la concurrence, le souscripteur peut obtenir de réelles économies.

Il peut notamment passer par un courtier spécialisé en crédit à la consommation afin de décrocher les meilleures offres en cours du marché, d'autant que les frais de courtage sont en principe offerts.

CREDIT BALLON

Crédit ballon : définition et principe

Le crédit ballon mélange certaines caractéristiques d'un crédit et d'une location et offre des mensualités plus faibles que les autres solutions de financement. Attention toutefois ! **Le crédit ballon ne vous rend pas propriétaire du véhicule** et vous imposera un certain nombre de contraintes au quotidien.

Comment changer de voiture avec un crédit ballon ?

Comme son nom ne l'indique pas, **un crédit ballon s'assimile presque entièrement à un contrat de location de véhicule**. Le concessionnaire met à votre disposition un véhicule neuf et vous réglez, en contrepartie, des mensualités pour une période variable allant de 12 à 48 mois. Ces mensualités remboursent uniquement les intérêts dus pour le prêt du véhicule, calculés selon un taux d'intérêt défini au contrat : vous n'en êtes donc pas le propriétaire.

Il sera le plus souvent nécessaire, par ailleurs, de **vous acquitter en début de contrat d'un apport personnel** plus ou moins conséquent, allant de 10 à 20 % du coût total du véhicule.

Au-delà des apparences, **le crédit ballon reste malgré tout un crédit**. Vous pouvez notamment décider de procéder à son remboursement anticipé total ou partiel à n'importe quel moment. En cas de remboursement partiel, vos mensualités futures et/ou la durée totale du prêt seront ajustées à la baisse.

Pourquoi financer mon véhicule avec un crédit ballon ?

A l'issue de la période de location, quatre solutions s'offrent à vous :

1. Si vous souhaitez conserver le véhicule et en devenir le propriétaire, **vous pouvez l'acheter** pour une somme qui a été définie dès la signature du contrat. Cette valeur de rachat est appelée le « ballon ». La souscription d'un [crédit auto](#) classique peut alors s'envisager pour réunir la somme nécessaire.
2. Si vous n'avez pas les moyens ou ne souhaitez pas racheter le véhicule, **vous pouvez le restituer** au concessionnaire et recevoir ainsi un solde de tout compte. Libre à vous, ensuite, de contracter un nouveau crédit ballon pour un autre véhicule si vous le souhaitez.
3. Si vous pensez pouvoir obtenir un bon prix par vos propres moyens, **vous pouvez aussi revendre le véhicule** et utiliser le produit de la vente pour rembourser ensuite le ballon.
4. Certains contrats, enfin, vous autorisent à **prolonger la location** pour une ou deux années supplémentaires.

Quelle différence entre crédit ballon et LOA ?

La LOA (location avec option d'achat) est assez similaire au crédit ballon. En effet, dans les deux cas, l'automobiliste est locataire de son véhicule. La différence principale entre ces deux types de financement réside dans **l'apport de départ**. Lors de la souscription d'un crédit ballon, il est obligatoire d'apporter une certaine somme, comprise entre 10 et 20 % du prix du véhicule, ce qui **n'est pas nécessairement le cas pour la location avec option d'achat**.

Cette dernière peut être réalisée avec ou sans apport, selon les besoins du conducteur et les propositions du concessionnaire. En revanche, fournir un apport permet de diminuer le montant du loyer mensuel à verser. Il est donc important de trouver le bon équilibre.

Exemple du crédit ballon

Voici un exemple type de souscription d'un crédit ballon comparativement avec un crédit classique :

- prix du véhicule neuf : 36 500 € ;
- apport : 5 000 € ;
- durée du contrat : 24 mois (2 ans) ;
- taux : 3.90 %.

La mensualité à régler par le locataire est alors de 508.01 €. Pour comparaison, un crédit classique engendrerait des échéances d'emprunt de 1 366.48 € par mois sur la même durée. Pour atteindre un coût mensuel comparable avec un crédit ballon, le crédit classique devrait être réalisé sur 70 mois (soit quasiment 6 ans).

Quels sont les avantages du crédit ballon ?

Le principal avantage du crédit ballon est d'ordre financier. Pour un véhicule équivalent, **les mensualités à payer seront nettement moins élevées dans le cas d'un crédit ballon que dans celui d'un crédit classique**. Rien d'étonnant à cela, puisque dans le second cas vous devenez propriétaire du véhicule et devez assumer son amortissement. Concrètement, et si vous n'êtes pas attaché à la propriété de votre moyen de transport, vous aurez donc les moyens de rouler dans un véhicule plus haut de gamme en choisissant le crédit ballon.

Ce mode de financement, qui s'étale sur quatre ans au maximum, signifie aussi que **vous roulerez avec un véhicule neuf ou très récent**, un avantage certain qu'ont en commun crédit ballon et LOA (location avec option d'achat). D'où un supplément de confort et de bien-être au volant, mais aussi moins de frais d'entretien et de réparation à craindre.

Un conducteur appréciant les véhicules récents et la souplesse de la formule pourra tout à fait trouver son compte en enchaînant les crédits ballons tous les deux ou trois ans, sans jamais s'acquitter de la valeur de rachat.

Quelles sont les contraintes du crédit ballon ?

Une fois que vous aurez adhéré au principe du crédit ballon, **vous aurez vraisemblablement du mal à en sortir pour redevenir un propriétaire « classique »** de véhicule. La valeur de rachat, à l'issue de la location, est en effet assez élevée de manière générale, et ne reflète pas la valeur réelle du véhicule.

Son conducteur a donc tout intérêt à y renoncer et à prendre un nouveau véhicule via un nouveau crédit ballon, en sacrifiant au passage un nouvel apport personnel qui ne lui sera pas plus restitué que le précédent !

À ce stade, le conducteur qui aurait préféré un crédit auto classique ressort clairement gagnant, puisqu'il pourra financer en partie son nouveau véhicule avec la revente de l'ancien.

Bien que vous ne soyez pas propriétaire du véhicule, **vous devrez en outre assumer à votre charge les frais d'entretien**, les frais de réparation ainsi bien sûr que l'assurance automobile pendant toute la durée de la location.

Du point de vue du concessionnaire, enfin, il est nécessaire que la voiture ne perde pas trop de valeur pendant sa location. C'est la raison pour laquelle **un kilométrage annuel maximal, souvent assez restrictif, vous sera imposé**. Tout dépassement vous obligera à « racheter » les kilomètres en trop, pour un montant dissuasif. Le crédit ballon, autrement dit, est à éviter si vous faites beaucoup de route ou n'avez que peu de visibilité sur l'usage que vous ferez du véhicule !

Crédit ballon et rachat de crédit : un duo gagnant ?

Vous avez plusieurs échéances de crédit en cours ? Vous avez peut-être déjà envisagé la solution du rachat de crédit, ou regroupement de prêt. Ce type de financement a pour vocation de réunir plusieurs dettes en une seule. Finies les échéances multiples et éparpillées.

L'emprunteur n'a plus qu'une seule mensualité à régler. En plus de la simplification administrative de la gestion de ses finances personnelles, un rachat de crédit permet de retrouver de l'air et du **pouvoir d'achat**.

Vous détenez un crédit ballon et vous ne savez pas si vous pouvez prétendre à un regroupement de prêt ? Au même titre que tout autre type d'emprunt (prêt immobilier, prêt personnel, crédit renouvelable...), **un crédit ballon peut être inclus dans un regroupement de prêts**. Pour cela, il vous suffit de vous munir de votre contrat de crédit au moment de votre demande de rachat de crédit.

PRET D'HONNEUR

DEFINITION, CARACTERISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

LE PRET D'HONNEUR EST UN CREDIT A TAUX ZERO, SANS INTERETS, NI GARANTIE NI CAUTION PERSONNELLE, ACCORDE A TITRE PERSONNEL A UN CREATEUR OU REPRENEUR D'ENTREPRISE POUR L'AIDER A LANCER OU REPREDRE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE. IL REPOSE SUR LA CONFIANCE : L'EMPRUNTEUR S'ENGAGE « SUR L'HONNEUR » A REMBOURSER LES SOMMES REÇUES, MEME EN CAS D'ECHEC DU PROJET.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- **TAUX D'INTERET : 0 % (AUCUN INTERET A PAYER)**
- **GARANTIE/CAUTION : AUCUNE EXIGEE, NI SUR LE PATRIMOINE PERSONNEL, NI SUR CELUI D'UN TIERS**
- **BENEFICIAIRE : LA PERSONNE PHYSIQUE (LE PORTEUR DE PROJET), PAS L'ENTREPRISE ELLE-MEME**
- **MONTANT : GENERALEMENT DE QUELQUES MILLIERS A PLUSIEURS DIZAINES DE MILLIERS D'EUROS (EX : JUSQU'A 50 000 € CHEZ INITIATIVE FRANCE, JUSQU'A 90 000 € CHEZ RESEAU ENTREPRENDRE, PLAFOND LEGAL DE 80 000 €)**
- **DUREE DE REMBOURSEMENT : EN GENERAL ENTRE 2 ET 5 ANS, PARFOIS JUSQU'A 7 ANS SELON LES ORGANISMES, AVEC POSSIBILITE DE DIFFERE DE REMBOURSEMENT**
- **AFFECTATION : NON AFFECTE A UN INVESTISSEMENT PRECIS, IL PEUT SERVIR A RENFORCER LES FONDS PROPRES, FINANCER LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT, LES FRAIS DE DEMARRAGE OU DES INVESTISSEMENTS DE DEPART**

CONDITIONS D'OBTENTION

- **DESTINATAIRES : CREATEURS OU REPRENEURS D'ENTREPRISE, PARFOIS JEUNES ENTREPRISES DE MOINS DE 3 ANS**
- **CRITERES : PROJET VIABLE, BUSINESS PLAN SOLIDE, MOTIVATION ET COMPETENCES DU PORTEUR, POTENTIEL DE CREATION D'EMPLOIS OU D'INNOVATION**
- **PROCEDURE :**
 - **DEPOT D'UN DOSSIER DETAILLE AUPRES D'UN RESEAU ASSOCIATIF SPECIALISE (INITIATIVE FRANCE, RESEAU ENTREPRENDRE, FRANCE ACTIVE, ADIE...)**
 - **PRESENTATION DU PROJET DEVANT UN COMITE D'AGREMENT OU JURY COMPOSE DE PROFESSIONNELS (CHEFS D'ENTREPRISE, BANQUIERS, EXPERTS-COMPTABLES...)**
 - **DECISION D'OCTROI ET FIXATION DU MONTANT PAR L'ORGANISME PRETEUR**

ROLE ET AVANTAGES

- **EFFET DE LEVIER : LE PRET D'HONNEUR RENFORCE L'APPORT PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR, CE QUI CREDIBILISE LE PROJET ET FACILITE L'OBTENTION DE FINANCEMENTS BANCAIRES COMPLEMENTAIRES. EN MOYENNE, 1 € DE PRET D'HONNEUR PERMET D'OBTENIR 8 A 13 € DE FINANCEMENT BANCAIRE SUPPLEMENTAIRE SELON LES RESEAUX.**
- **PROTECTION DU PATRIMOINE : AUCUNE GARANTIE NI CAUTION PERSONNELLE N'EST EXIGEE, LIMITANT AINSI LES RISQUES POUR LE PORTEUR DE PROJET.**
- **ACCOMPAGNEMENT : L'OCTROI DU PRET S'ACCOMPAGNE SOUVENT D'UN SUIVI OU D'UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE PAR LE RESEAU PRETEUR.**
- **SOUPLESSE : IL PEUT ETRE CUMULE AVEC D'AUTRES AIDES (SUBVENTIONS, ACRE, PRET BANCAIRE, ETC.).**

RESUME

LE PRET D'HONNEUR EST UN OUTIL DE FINANCEMENT SOUPLE, SANS INTERET NI GARANTIE, DESTINE A SOUTENIR LA CREATION OU LA REPRISE D'ENTREPRISE. IL EST ACCORDE SUR DOSSIER A L'ENTREPRENEUR, LUI PERMET DE RENFORCER SES FONDS PROPRES, DE

SECURISER SON PROJET ET D'ACCEDER PLUS FACILEMENT A D'AUTRES FINANCEMENTS, TOUT EN BENEFICIANT D'UN ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL.

.

PRET PARTICIPATIF

DEFINITION, FONCTIONNEMENT ET CARACTERISTIQUES

LE PRET PARTICIPATIF EST UNE FORME PARTICULIERE DE FINANCEMENT DESTINEE PRINCIPALEMENT AUX ENTREPRISES, NOTAMMENT LES PME, POUR SOUTENIR LEUR DEVELOPPEMENT A LONG TERME. IL OCCUPE UNE POSITION INTERMEDIAIRE ENTRE LE PRET BANCAIRE CLASSIQUE ET LA PRISE DE PARTICIPATION AU CAPITAL, ET IL EST ASSIMILE A DES QUASI-FONDS PROPRES DANS LA STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- **NATURE** : C'EST UN EMPRUNT DE LONG TERME, INSCRIT AU PASSIF COMME UNE DETTE SUBORDONNEE, C'EST-A-DIRE REMBOURSABLE APRES TOUTES LES AUTRES DETTES EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE.
- **ASSIMILATION COMPTABLE** : IL EST ASSIMILE A DES FONDS PROPRES (HAUT DE BILAN), CE QUI AMELIORE LA STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE SANS DILUTION DU CAPITAL.
- **AUCUNE GARANTIE** : AUCUN NANTISSEMENT NI CAUTION PERSONNELLE N'EST EXIGE, CE QUI LE REND ATTRACTIF POUR LES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE.
- **REMUNERATION DU PRETEUR** : LE PRETEUR PERÇOIT UN INTERET FIXE, AUQUEL PEUT S'AJOUTER UNE PART VARIABLE LIEE A LA PERFORMANCE DE L'ENTREPRISE (CHIFFRE D'AFFAIRES, BENEFICES, ETC.).
- **PAS DE DROIT DE VOTE** : LE PRETEUR N'A AUCUN DROIT DE VOTE NI POUVOIR DE DECISION DANS L'ENTREPRISE.

À QUI S'ADRESSE LE PRET PARTICIPATIF ?

- **BENEFICIAIRES** : PME, ENTREPRISES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES OU ARTISANALES, ET ENTREPRENEURS INDIVIDUELS. LES ACTIVITES LIBERALES ET AGRICOLES SONT GENERALEMENT EXCLUES.
- **PRETEURS** : ÉTABLISSEMENTS DE CREDIT, SOCIETES COMMERCIALES, SOCIETES D'ASSURANCE, ORGANISMES PUBLICS (COMME BPIFRANCE), ASSOCIATIONS, MUTUELLES, ETC..

UTILISATIONS POSSIBLES

LE PRET PARTICIPATIF EST UTILISE POUR :

- **FINANCER DES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS** (TRAVAUX, MATERIEL, LICENCES, BREVETS...)
- **FINANCER L'ACHAT DE FONDS DE COMMERCE**
- **RENFORCER LA TRESORERIE OU LES FONDS PROPRES DE L'ENTREPRISE**, NOTAMMENT POUR FACILITER L'ACCES A D'AUTRES FINANCEMENTS.

EXEMPLES ET MODALITES

- **MONTANT** : PEUT ATTEINDRE JUSQU'A 5 MILLIONS D'EUROS POUR UNE PME VIA CERTAINES PLATEFORMES.
- **DUREE** : GENERALEMENT DE 7 A 10 ANS.
- **TAUX D'INTERET** : ENTRE 4 % ET 6 % SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE (PME OU ETI).
- **REMBOURSEMENT** : SOUVENT DIFFERE (PAS DE REMBOURSEMENT DU CAPITAL PENDANT LES PREMIERES ANNEES), PUIS REMBOURSEMENT IN FINE OU ECHELONNE.
- **PLAFOND** : LE MONTANT PRETE EST PLAFONNE AU DOUBLE DES FONDS PROPRES DE L'ENTREPRISE.

AVANTAGES DU PRET PARTICIPATIF

- **RENFORCE LES QUASI-FONDS PROPRES SANS OUVRIR LE CAPITAL**

- **AMELIORE LA SOLIDITE FINANCIERE ET LA COTATION DE L'ENTREPRISE**
- **N'EXIGE AUCUNE GARANTIE REELLE OU PERSONNELLE**
- **SOUPLESSE DES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT**
- **PERMET DE FINANCER DES PROJETS D'INVESTISSEMENT OU DE DEVELOPPEMENT IMPORTANTS**

À NE PAS CONFONDRE

- **PRET PARTICIPATIF ≠ FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) : LE PRET PARTICIPATIF EST UN PRODUIT REGLEMENTE, SOUVENT ACCORDE PAR DES INSTITUTIONS FINANCIERES OU PUBLIQUES, ALORS QUE LE CROWDFUNDING DESIGNER LES PRETS OU INVESTISSEMENTS REALISES PAR LE GRAND PUBLIC VIA DES PLATEFORMES EN LIGNE.**

RESUME

LE PRET PARTICIPATIF EST UN OUTIL DE FINANCEMENT PUISSANT POUR LES ENTREPRISES SOUHAITANT SE DEVELOPPER OU RENFORCER LEUR STRUCTURE FINANCIERE, SANS DILUER LEUR CAPITAL ET SANS FOURNIR DE GARANTIE. IL EST PARTICULIEREMENT ADAPTE AUX PME EN PHASE DE CROISSANCE OU DE TRANSITION, ET SON RECOURS S'EST ACCRU CES DERNIERES ANNEES, NOTAMMENT AVEC LES DISPOSITIFS PUBLICS DE SOUTIEN A L'ECONOMIE.

PRET SOLIDAIRE :

DEFINITION, CARACTERISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

LE PRET SOLIDAIRE (OU PRET D'HONNEUR SOLIDAIRE) EST UN DISPOSITIF DE FINANCEMENT A TAUX ZERO, SANS GARANTIE NI CAUTION, DESTINE AUX PERSONNES EXCLUES DU SYSTEME BANCAIRE TRADITIONNEL OU EN SITUATION DE FRAGILITE ECONOMIQUE. IL VISE A SOUTENIR LA CREATION OU LA REPRISE D'ENTREPRISE, OU A REpondre A DES BESOINS PERSONNELS ESSENTIELS, EN S'APPUYANT SUR DES VALEURS DE SOLIDARITE ET D'INCLUSION.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- **MONTANT** : GENERALEMENT COMPRIS ENTRE 1 000 € ET 8 000 €.
- **TAUX D'INTERET** : 0 % (PRET A TAUX ZERO).
- **DUREE DE REMBOURSEMENT** : DE 1 A 5 ANS, AVEC POSSIBILITE DE DIFFERE D'AMORTISSEMENT DE 0 A 18 MOIS (REPORT DU DEBUT DE REMBOURSEMENT).
- **GARANTIE** : AUCUNE GARANTIE NI CAUTION PERSONNELLE EXIGEE.
- **BENEFICIAIRES** : PERSONNES A FAIBLES REVENUS, PORTEURS DE PROJET EN SITUATION DE PRECARITE, EXCLUS DU CREDIT BANCAIRE CLASSIQUE.
- **OBJET** : FINANCEMENT DE LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE, OU PETITS PRETS A LA CONSOMMATION POUR DES BESOINS ESSENTIELS (SELON LES DISPOSITIFS).

FONCTIONNEMENT ET CONDITIONS D'ACCES

- **ACCORDE A TITRE PERSONNEL** : LE PRET EST OCTROYE A LA PERSONNE, PAS A L'ENTREPRISE, ET REPOSE SUR LA CONFIANCE (« SUR L'HONNEUR »).
- **RESEAUX D'ACCOMPAGNEMENT** : LE PRET SOLIDAIRE EST DISTRIBUE PAR DES ORGANISMES SPECIALISES COMME ADIE, FRANCE ACTIVE, INITIATIVE FRANCE, OU DES ASSOCIATIONS LOCALES.
- **ACCOMPAGNEMENT OBLIGATOIRE** : LE BENEFICIAIRE EST SUIVI PAR UN OPERATEUR DESIGNE QUI L'AIDE DANS SON PROJET ET SON PARCOURS DE REMBOURSEMENT.
- **PRET COMPLEMENTAIRE** : IL DOIT GENERALEMENT ETRE ASSOCIE A UN CREDIT BANCAIRE COMPLEMENTAIRE D'UN MONTANT ET D'UNE DUREE AU MOINS EQUIVALENTS. L'APPORT PERSONNEL (PRET SOLIDAIRE) NE PEUT PAS DEPASSER 50 % DU CREDIT BANCAIRE ASSOCIE.
- **PUBLIC CIBLE** : PERSONNES EXCLUES DU PRET D'HONNEUR CLASSIQUE, EN SITUATION DE FRAGILITE ECONOMIQUE, OU AYANT UN PROJET NECESSITANT UN INVESTISSEMENT MODERE (ENVIRON 24 000 € AU TOTAL, PRET SOLIDAIRE + CREDIT BANCAIRE).

EXEMPLES ET ALTERNATIVES

- **PRET D'HONNEUR SOLIDAIRE** : POUR LES CREATEURS/REPRENEURS D'ENTREPRISE SANS APPORT PERSONNEL, EN DIFFICULTE FINANCIERE, OU EXCLUS DES DISPOSITIFS CLASSIQUES.
- **PRET SOLIDAIRE A LA CONSOMMATION** : PETITS MONTANTS ACCORDES A DES PARTICULIERS A FAIBLES REVENUS POUR EVITER LE RECOURS AU CREDIT REVOLVING OU AUX SOLUTIONS A RISQUE.
- **CREDIT SOLIDAIRE** : TERME GENERIQUE DESIGNANT TOUT CREDIT FONDE SUR LA SOLIDARITE, INCLUANT PARFOIS LE FINANCEMENT PARTICIPATIF OU LES PRETS ENTRE PARTICULIERS A CONDITIONS AVANTAGEUSES.

RESUME

LE PRET SOLIDAIRE EST UN OUTIL D'INCLUSION FINANCIERE, A TAUX ZERO, SANS GARANTIE, CONÇU POUR ACCOMPAGNER LES PERSONNES FRAGILES DANS LA REALISATION DE PROJETS PROFESSIONNELS OU PERSONNELS. IL S'APPUIE SUR DES RESEAUX

ASSOCIATIFS ET UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE, ET VISE A FAVORISER L'AUTONOMIE ECONOMIQUE TOUT EN LIMITANT LE RISQUE DE SURENDETTEMENT.

2. CONTRATS DE FINANCEMENT LOCATIF

CREDIT-BAIL (LEASING)

DEFINITION, FONCTIONNEMENT ET CARACTERISTIQUES DETAILLEES

DEFINITION

LE CREDIT-BAIL, COMMUNEMENT APPELE LEASING, EST UN DISPOSITIF DE FINANCEMENT PRINCIPALEMENT UTILISE PAR LES ENTREPRISES POUR ACQUERIR DES BIENS D'EQUIPEMENT (VEHICULES, MATERIEL PROFESSIONNEL, IMMOBILIER PROFESSIONNEL) SANS MOBILISER IMMEDIATEMENT LEUR TRESORERIE. IL IMPLIQUE GENERALEMENT TROIS PARTIES :

- LE CREDIT-BAILLEUR : SOCIETE DE FINANCEMENT PROPRIETAIRE DU BIEN.
- LE CREDIT-PRENEUR : ENTREPRISE QUI UTILISE LE BIEN.
- LE FOURNISSEUR (OPTIONNEL) : VENDEUR INITIAL DU BIEN.

FONCTIONNEMENT DETAILLE DU CREDIT-BAIL

MISE EN PLACE

1. L'ENTREPRISE SELECTIONNE LE BIEN NECESSAIRE A SON ACTIVITE.
2. LA SOCIETE DE CREDIT-BAIL ACHETE CE BIEN AUPRES DU FOURNISSEUR.
3. LE BIEN EST MIS A DISPOSITION DE L'ENTREPRISE UTILISATRICE SOUS FORME DE LOCATION.

DUREE

- CONTRAT CONCLU POUR UNE PERIODE DETERMINEE, GENERALEMENT ENTRE 3 ET 7 ANS (36 A 84 MOIS), ALIGNEE SUR LA DUREE D'AMORTISSEMENT FISCAL DU BIEN.

LOYERS

- PAIEMENTS REGULIERS FIXES A L'AVANCE (MENSUELS, TRIMESTRIELS, SEMESTRIELS, ANNUELS).
- ADAPTABILITE SELON LA SAISONNALITE OU LES FLUX DE TRESORERIE DE L'ENTREPRISE.

PROPRIETE ET RESPONSABILITE

- DURANT LE CONTRAT, LE BIEN RESTE LA PROPRIETE DU CREDIT-BAILLEUR.
- LE CREDIT-PRENEUR DISPOSE EXCLUSIVEMENT DE L'USAGE, AVEC OBLIGATION D'ENTRETIEN ET D'ASSURANCE DU BIEN.

OPTION D'ACHAT

À L'ISSUE DU CONTRAT, TROIS OPTIONS S'OFFRENT AU CREDIT-PRENEUR :

- LEVER L'OPTION D'ACHAT EN PAYANT LA VALEUR RESIDUELLE FIXEE DES LE DEPART.
- RESTITUER LE BIEN AU CREDIT-BAILLEUR.
- PROLONGER LA PERIODE DE LOCATION AVEC DE NOUVELLES CONDITIONS.

TYPES DE CREDIT-BAIL

- CREDIT-BAIL MOBILIER : FINANCEMENT DE MATERIEL, VEHICULES OU EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS.
- CREDIT-BAIL IMMOBILIER : FINANCEMENT D'IMMEUBLES PROFESSIONNELS, BUREAUX, ENTREPOTS.

AVANTAGES DU CREDIT-BAIL

- PRESERVATION DE TRESORERIE : AUCUN APPORT INITIAL SIGNIFICATIF, L'INVESTISSEMENT SE FAIT SOUS FORME DE LOYERS REGULIERS.

- **DEDUCTIONS FISCALES : LOYERS ENTIEREMENT DEDUCTIBLES FISCALEMENT, REDUISANT AINSI L'IMPOT SUR LES BENEFICES.**
- **FLEXIBILITE : DUREE ET MODALITES DE PAIEMENT AJUSTABLES SELON LES BESOINS SPECIFIQUES DE L'ENTREPRISE.**
- **FACILITE D'ACCES AUX BIENS COUTEUX : PERMET AUX ENTREPRISES D'INVESTIR SANS SURCHARGER LEUR BILAN PAR DES DETTES TRADITIONNELLES.**
- **SECURITE POUR LE CREDIT-BAILLEUR : CONSERVATION DE LA PROPRIETE JUSQU'A LA LEVEE DE L'OPTION D'ACHAT.**

INCONVENIENTS DU CREDIT-BAIL

- **COUT GLOBAL PLUS ELEVE : COUT TOTAL CUMULE (LOYERS + VALEUR RESIDUELLE) SUPERIEUR A CELUI D'UN ACHAT DIRECT OU D'UN CREDIT CLASSIQUE.**
- **LIMITATION DES BIENS ELIGIBLES : TOUS LES BIENS NE PEUVENT PAS ETRE FINANCES EN CREDIT-BAIL SELON LEUR TYPE OU VALEUR POTENTIELLE A LA REVENTE.**
- **ENGAGEMENT OBLIGATOIRE : L'ENTREPRISE DOIT HONORER LES LOYERS MEME EN CAS D'INUTILISATION DU BIEN.**
- **RESPONSABILITE ACCRUE : OBLIGATION D'ASSURER ET DE MAINTENIR LE BIEN EN BON ETAT PENDANT LA DUREE DU CONTRAT.**

DIFFERENCES AVEC LA LOCATION SIMPLE ET LA LOA

- **LOCATION SIMPLE : PAS D'OPTION D'ACHAT A LA FIN DU CONTRAT.**
- **LOA (LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT) : REGIE PAR LE CODE DE LA CONSOMMATION, DESTINEE PRINCIPALEMENT AUX PARTICULIERS, CONTRAIREMENT AU CREDIT-BAIL QUI EST RESERVE AUX PROFESSIONNELS ET REGIE PAR LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER.**

RESUME OPERATIONNEL DU CREDIT-BAIL

1. **SELECTION DU BIEN PAR L'ENTREPRISE.**
2. **ACHAT DU BIEN PAR LA SOCIETE DE CREDIT-BAIL.**
3. **MISE A DISPOSITION DU BIEN SOUS FORME DE LOCATION.**
4. **PAIEMENT REGULIER DE LOYERS SUR UNE PERIODE DETERMINEE.**
5. **À TERME, CHOIX ENTRE ACQUISITION DEFINITIVE, RESTITUTION OU PROLONGATION DU CONTRAT.**

LE CREDIT-BAIL CONSTITUE AINSI UNE SOLUTION STRATEGIQUE POUR OPTIMISER LES INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES TOUT EN CONSERVANT UNE FLEXIBILITE FINANCIERE ET OPERATIONNELLE IMPORTANTE.

LOA

Qu'est-ce que la location avec option d'achat ?

La location avec option d'achat, ou leasing, consiste à louer une voiture (généralement neuve mais pas forcément) moyennant le versement mensuel d'un loyer. Le souscripteur de la LOA en possède l'usage exclusif sans qu'il en soit le propriétaire.

Lorsque le contrat s'achève (au bout d'une période fluctuant entre 24 et 72 mois), l'automobiliste peut acheter sa voiture au prix préalablement établi au moment de la signature du contrat de location. Ce prix, c'est la valeur résiduelle du véhicule, c'est-à-dire sa valeur initiale à laquelle sont soustraits les loyers déjà versés et le dépôt de garantie.

Le souscripteur d'une LOA a la possibilité, quand ses capacités de remboursement sont suffisantes, d'opérer à l'achat de la voiture neuve avant l'arrivée à échéance du contrat.

De même, l'automobiliste a toute la latitude pour changer de voiture à condition que le véhicule visé soit dans la gamme proposée par le constructeur ou l'organisme prêteur. Que comprennent les loyers d'une LOA ?

Ces loyers incluent des frais liés à diverses prestations complémentaires, telles que :

- l'entretien de la voiture
- la réparation
- ou éventuellement l'assurance auto.

Quels sont les avantages de la LOA ?

La location avec option d'achat permet au souscripteur de savoir exactement combien lui coûte sa voiture chaque mois.

Il peut également estimer ses performances dans la durée. Cette formule apporte une certaine flexibilité à l'emprunteur puisque ce dernier a l'opportunité en cours de contrat de moduler le montant du loyer selon le kilométrage parcouru.

En effet, la LOA implique de respecter un forfait kilométrique, qui est généralement compris entre 40 000 et 75 000 euros.

La LOA ne requiert pas obligatoirement d'apport personnel. Cette formule séduit donc les consommateurs qui disposent de moyen limité ou de peu d'épargne. Ces derniers peuvent ainsi se retrouver au volant d'un modèle récent et performant sans devoir puiser dans leur bas de laine.

D'ailleurs, la location avec option d'achat leur permet d'accéder à des voitures auxquelles ils ne pourraient pas prétendre par le biais d'un crédit auto.

En effet, la LOA autorise des mensualités de remboursement moins élevées ce qui laisse plus de marge de manœuvre par rapport à la capacité de remboursement de chacun. Et celle-ci peut être mise à contribution pour conduire des véhicules appartenant à une gamme qui aurait été inaccessible à cause des échéances de remboursement générées.

Bon à savoir : vous pouvez très bien enchaîner une LOA après une autre à la fin de votre contrat, histoire de profiter continuellement d'un véhicule dernier cri.

LLD

Vous souhaitez pouvoir conduire une voiture neuve sans pour autant vous ruiner ? En devenir propriétaire n'est pas votre priorité ? Pourquoi ne pas tout simplement louer votre véhicule pendant un à cinq ans pour un kilométrage déterminé.

La Location longue durée est une solution pour tous ceux qui ne souhaitent plus investir dans l'achat d'une voiture neuve ou qui désirent en changer plus souvent.

Principe et fonctionnement

La Location longue durée auto (LLD auto) est un mode de financement qui vous permet de louer un véhicule pour une durée déterminée, moyennant le paiement de mensualités.

Concrètement, c'est la banque ou l'organisme de crédit qui achète pour votre compte le véhicule, puis vous le loue. Contrairement à la Location avec option d'achat (LOA auto) vous ne pouvez pas vous porter acquéreur du véhicule à l'expiration de la location.

Il s'agit donc d'une location pure et simple, sans dépôt de garantie, et dont les mensualités dépendent de plusieurs éléments :

- le prix du véhicule ;
- la durée de la location ;
- le nombre de kilomètres effectués pendant la durée de la location ;
- l'assurance ;
- l'assistance ;
- le prêt éventuel d'un véhicule de remplacement ;
- l'extension de garantie.

Bon à savoir : veillez à être attentif à ce qui est compris dans les mensualités car les formules sont plus ou moins complètes selon les loueurs.

Que stipule le contrat de Location longue durée ?

Lors de l'établissement du contrat, il est essentiel de d'étudier minutieusement les conditions générales de location (CGL). Comme pour tout engagement commercial, le contrat de Location longue durée comprend un certain nombre d'informations et d'articles fixant les conditions du contrat.

Parmi les informations que vous devez impérativement retrouver sur le contrat figurent notamment :

- l'identité, l'adresse et le numéro de SIRET du loueur ;
- l'identité et les coordonnées du locataire ;
- le montant des mensualités ;
- le mode de paiement des mensualités ;
- le dépôt de garantie ;
- les obligations du loueur ;
- les modalités d'assurance, d'assistance et d'entretien ;
- les conditions de résiliation ;
- les caractéristiques de la location ;

Le contrat de location longue durée est ensuite composé de différents articles, parmi lesquels on peut retenir les suivants :

- Le dépôt de garantie

La Location longue durée n'impose pas d'apport de capital, néanmoins votre dossier est étudié. Le loueur peut donc, dans certains cas, vous demander un dépôt de garantie qui vous sera restitué à la fin du contrat.

- La possibilité de changer de voiture

Vous pouvez changer de voiture aussi souvent que vous le souhaitez. De plus, vous n'avez pas à vous occuper de la revente de votre ancien véhicule.

- Un kilométrage à respecter

La location longue durée impose un kilométrage moyen à respecter chaque année. Ce kilométrage est précisé dans le contrat. Attention : si vous dépassez celui-ci, des pénalités financières vous seront appliquées.

- Une assurance comprise dans le contrat

Contrairement à la Location avec option d'achat (LOA), l'entretien, l'assistance et l'assurance auto sont compris dans le contrat Location longue durée. Notez cependant que comme l'assurance représente près du tiers du loyer mensuel, il s'agit d'un service optionnel et vous pouvez opter pour la garantie proposée par votre propre assureur.

- La possibilité de résilier le contrat avant son terme

Vous souhaitez mettre un terme à votre location avant l'heure ? C'est possible. En règle générale, il suffit de verser une indemnité calculée en fonction du nombre de jours ou de mois restants. Pour effectuer cette résiliation vous devez prévenir votre loueur, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 60 jours avant la date de restitution du véhicule.

Pièces à prévoir pour établir le contrat

Lorsque que vous optez pour la Location longue durée, il vous faut fournir un certain nombre de documents à l'établissement loueur. A l'instar du contrat de Location avec option d'achat, les pièces demandées varient en fonction de votre situation : particulier, travailleur indépendant, entreprise ou non-salariés. Revue de détail :

Pour les particuliers :

- Pièce d'identité
- Relevé d'identité bancaire
- Dernier avis d'imposition
- Trois derniers bulletins de salaire
- Justificatif de domicile
- Dernier relevé de compte bancaire
- Attestation d'indemnité kilométrique
- Attestation bancaire mentionnant votre niveau d'endettement

Pour les professionnels :

- Carte d'identité du Gérant ou du PDG
- Numéro SIREN
- Numéro SIRET
- Extrait K-BIS ou du Registre des Métiers de moins de trois mois
- Relevé d'identité bancaire (RIB)
- Coordonnées de l'expert-comptable
- Extraits du Bilan

La location longue durée est-elle un bon choix ?

Tout compte fait, opter pour une Location longue durée est-ce le bon choix ? Oui, dans la mesure où l'achat d'une voiture ne représente plus aujourd'hui un investissement mais bien une perte d'argent. Sachez en effet qu'un véhicule sur neuf perd en moyenne 25 % de sa valeur dès la première année !

Néanmoins, certains points doivent impérativement retenir votre attention, notamment le kilométrage. Que vous rouliez beaucoup ou non, n'oubliez pas que le kilométrage est forfaitaire et fixé dans le contrat de location ! Il est en général de 15 000 km/an pour un modèle essence et de 25 000 km/an pour un diesel.

Morale de l'histoire, mieux vaut avoir étudié sa consommation et son kilométrage annuel moyen avec précision avant de souscrire un LLD pour ne pas avoir à payer de pénalités lorsque vous restituerez votre véhicule.

3. CONTRATS DE FINANCEMENT PAR CESSIION DE CREANCES

Affacturage (Factoring)

Explication détaillée

L'**affacturage** est une solution de financement à court terme permettant à une entreprise d'obtenir rapidement des liquidités en cédant ses factures clients (créances commerciales) à une société spécialisée appelée **factor**.

Principe et fonctionnement

- **Cession de créances** : L'entreprise vend tout ou partie de ses factures non échues au factor, après avoir livré un bien ou réalisé une prestation pour un client professionnel (BtoB uniquement).
- **Avance de trésorerie** : Le factor verse immédiatement à l'entreprise une avance (généralement 80 à 95 % du montant des factures), moins une commission.
- **Gestion du poste clients** : Le factor prend en charge la gestion des factures cédées : relances, encaissements, recouvrement des impayés, suivi des règlements.
- **Risque d'impayés** : Selon le contrat, le factor peut aussi garantir le paiement en cas d'insolvabilité du client (assurance-crédit).
- **Solde final** : Une fois la facture réglée par le client, le factor reverse le solde restant à l'entreprise, après déduction de ses frais et commissions.

Étapes d'une opération d'affacturage

1. **Livraison ou prestation** : L'entreprise livre le bien ou réalise le service pour son client professionnel.
2. **Facturation** : Elle émet la facture à l'attention du client.
3. **Cession au factor** : L'entreprise cède la facture au factor (notification de subrogation sur la facture).
4. **Avance de trésorerie** : Le factor verse rapidement (sous 8 à 24 h) l'avance sur le montant de la facture à l'entreprise.
5. **Gestion et recouvrement** : Le factor s'occupe des relances, de la gestion du poste clients et du recouvrement en cas d'impayé.
6. **Règlement du client** : À l'échéance, le client paie le factor directement.
7. **Reversement du solde** : Le factor reverse à l'entreprise le solde restant, après déduction de ses frais.

Services inclus dans l'affacturage

- **Financement immédiat des factures**
- **Gestion administrative et commerciale du poste clients** (relances, suivi, lettrage)
- **Recouvrement des impayés**
- **Garantie contre le risque d'insolvabilité** (optionnelle selon le contrat)

Avantages de l'affacturage

- **Amélioration rapide de la trésorerie**
- **Externalisation de la gestion des créances** (gain de temps et d'efficacité)
- **Protection contre les impayés** (si garantie souscrite)
- **Pas d'impact sur l'endettement bancaire** (ce n'est pas un prêt)

Limites et conditions

- **Réservé au BtoB** : L'affacturage ne concerne que les créances sur des clients professionnels.
- **Coût** : Commissions et frais du factor, généralement proportionnels au montant financé.
- **Notification obligatoire** : Les clients doivent être informés de la cession de leur facture à un factor

Résumé

L'affacturage est une solution souple et efficace pour financer le besoin en fonds de roulement d'une entreprise, tout en sécurisant et en externalisant la gestion du poste clients. Il s'adresse aux entreprises de toutes tailles travaillant avec des clients professionnels et souhaitant accélérer l'encaissement de leurs créances.

Escompte

Définition

L'escompte est une opération financière permettant à une entreprise de céder ses créances commerciales (factures, lettres de change, billets à ordre) à une banque ou une société spécialisée afin d'obtenir immédiatement des liquidités.

Fonctionnement détaillé de l'escompte

Mise en place

1. L'entreprise fournit une prestation ou vend des biens à crédit et dispose ainsi d'une créance sur son client.
2. Elle cède cette créance à un établissement financier en échange d'une somme immédiatement disponible.

Conditions financières

- La banque prélève une commission ou un taux d'escompte en fonction du risque estimé et de la durée restant à courir jusqu'à l'échéance.

Mécanisme

- Le montant perçu par l'entreprise est inférieur au montant nominal de la créance, la différence représentant l'intérêt et la rémunération de la banque.
- À l'échéance, le débiteur règle directement à la banque ou à l'établissement financier.

Avantages de l'escompte

- **Amélioration immédiate de la trésorerie** : Apport rapide de liquidités.
- **Optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR)** : Réduction des délais d'encaissement.
- **Flexibilité financière** : Permet à l'entreprise de mieux gérer ses besoins de trésorerie sans attendre l'échéance des créances.

Inconvénients de l'escompte

- **Coût financier** : Commission et intérêts réduisent la somme perçue par rapport à la créance initiale.
- **Risques liés à la solvabilité du débiteur** : Possibilité de recours par la banque en cas d'impayé du débiteur initial.

L'escompte est donc une technique essentielle pour la gestion proactive de la trésorerie et l'optimisation financière à court terme.

Transfert de créance

Définition

Le transfert de créance est une opération juridique et financière par laquelle une entreprise (le cédant) transfère à une autre entité (le cessionnaire) les droits qu'elle détient à l'encontre d'un débiteur tiers.

Fonctionnement détaillé du transfert de créance

Mise en place

1. Le cédant détient une créance envers un débiteur résultant généralement d'une vente ou d'une prestation.
2. Le cédant décide de transférer cette créance à un tiers, le cessionnaire, par un contrat spécifique.
3. Le débiteur est informé du transfert et doit désormais payer le cessionnaire.

Conditions et formalités

- Notification officielle au débiteur.
- Possibilité d'exiger une acceptation expresse du débiteur, selon les cas.
- Contrat écrit entre le cédant et le cessionnaire précisant toutes les modalités.

Effets juridiques

- Le cessionnaire obtient tous les droits attachés à la créance transférée.
- Le débiteur doit payer directement au cessionnaire.

Avantages du transfert de créance

- **Optimisation de la trésorerie** : Liquidités immédiates sans attendre l'échéance du paiement par le débiteur.
- **Gestion simplifiée des recouvrements** : Le cessionnaire prend en charge la gestion des recouvrements.
- **Réduction du risque de crédit** : Transfert du risque de défaut de paiement au cessionnaire, selon les modalités convenues.

Inconvénients du transfert de créance

- **Coût** : Le cessionnaire achète généralement la créance avec une décote.
- **Complexité administrative** : Obligation de respecter certaines formalités juridiques rigoureuses.
- **Relation client impactée** : Le débiteur pourrait percevoir négativement le changement d'interlocuteur pour les paiements.

Le transfert de créance est donc un outil efficace pour gérer et sécuriser la trésorerie tout en externalisant la gestion du risque lié aux créances commerciales.

4. Contrats de financement spécifiques

- Découvert bancaire .
- Convention de compte courant .
- Contrat de développement transmission .
- Crédit vendeur .

Découvert bancaire

1. Définition

Le **découvert bancaire** est une autorisation ponctuelle ou permanente donnée par une banque à une entreprise (ou un particulier) lui permettant de disposer de fonds au-delà du solde créditeur de son compte courant.

2. Objectifs

- Assurer la **trésorerie à court terme** en cas de décalage entre encaissements et décaissements.
- Éviter des incidents de paiement (rejet de virements, prélèvements).
- Apporter de la **flexibilité dans la gestion du BFR (besoin en fonds de roulement)**.

3. Parties concernées

- **Banque** (prêteur).
- **Entreprise ou professionnel** (emprunteur, détenteur du compte courant).

4. Fonctionnement et modalités

- La banque définit une **limite de découvert** (plafond autorisé).
- Il peut être **tacite** (non formalisé par contrat) ou **formalisé** par une convention.
- Le montant est disponible à tout moment, **soumis à des intérêts débiteurs** (souvent élevés).
- Souvent renouvelable annuellement, avec révision possible du plafond.

5. Avantages / Inconvénients

✓ Avantages :

- Flexibilité et rapidité.
- Aucune affectation spécifique des fonds.

✗ Inconvénients :

- Taux d'intérêt élevé (souvent > au taux des crédits classiques).
- Risque de dépendance si mal maîtrisé.
- Peut être révoqué à tout moment (sauf si formalisé par contrat à durée déterminée).

6. Exemple concret

Une PME utilise son découvert autorisé de 30 000 € en fin de mois pour payer ses fournisseurs avant de recevoir les paiements clients au 5 du mois suivant.

7. Aspect réglementaire et comptable

- En comptabilité : inscrit au passif en dettes financières court terme.
- Réglementation bancaire : le découvert doit être clairement notifié, surtout au-delà de 3 mois.

8. Comparaison

Critère	Découvert bancaire	Crédit de trésorerie
Durée	Très court terme (quelques jours à 1 an)	Court terme (3 à 12 mois)
Taux	Élevé	Modéré
Flexibilité	Très flexible	Moins flexible

9. Utilisation en pratique

- Fréquemment utilisé par les **TPE/PME** pour des besoins de trésorerie ponctuels.
- Moins recommandé pour des besoins structurels récurrents.

Convention de compte courant

1. Définition

La **convention de compte courant** est un **contrat par lequel une personne physique ou morale (souvent un associé, une société mère ou un dirigeant)** met des fonds à disposition d'une société, ou inversement, avec la possibilité d'y effectuer des mouvements débiteurs/créditeurs à tout moment. Ces sommes sont enregistrées dans un **compte courant d'associé** ou d'entreprise.

 Il ne s'agit ni d'un **prêt bancaire classique**, ni d'un simple virement temporaire, mais d'un **engagement contractuel** avec des conditions précises (intérêts, remboursement, durée...).

2. Objectifs

- Financer la société **à court/moyen terme** sans passer par le crédit bancaire.
- Optimiser la **gestion de trésorerie dans les groupes** (flux intra-groupes).
- Récompenser les apports temporaires d'un associé sous forme d'intérêts.

3. Parties concernées

- Le **titulaire du compte courant** : associé, dirigeant, société du même groupe.
- La **société bénéficiaire** : souvent une filiale ou une société opérationnelle.

4. Fonctionnement et modalités

- L'accord est **formalisé par une convention écrite** indiquant :
 - Le montant ou les plafonds d'avance.
 - La durée (généralement non fixée, mais révocable).
 - Le taux d'intérêt (facultatif, mais plafonné fiscalement si rémunéré).
 - Les modalités de remboursement.
- Le compte peut être :
 - **Créditeur** : la société doit de l'argent au titulaire (apport).
 - **Débiteur** : le titulaire doit de l'argent à la société (rare et fiscalement risqué).
- Les mouvements peuvent être fréquents et cumulés dans le compte courant.

5. Avantages / Inconvénients

Avantages :

- **Souplesse et rapidité** de mise en place.
- Pas de formalités bancaires ni garanties exigées.
- Possibilité de rémunérer l'apporteur via des **intérêts déductibles fiscalement** dans certaines conditions.
- **Solution temporaire** pour des besoins de trésorerie sans dilution du capital.

Inconvénients :

- **Risque de blocage** : si la société est en difficulté, remboursement incertain.

- Si le compte devient débiteur, cela peut être **requalifié en abus de biens sociaux** (risque juridique).
- En cas de contrôle fiscal, attention à la **justification des flux** (surtout si rémunérés).

6. Exemple concret

Un associé injecte 100 000 € dans le compte courant de sa SAS pour l'aider à franchir un cap de croissance. Il signe une convention avec un taux d'intérêt de 3 %. La société le rembourse en deux fois, avec versement d'intérêts trimestriels.

7. Aspect réglementaire et comptable

- En **comptabilité** :
 - Compte 455 pour les comptes courants créditeurs d'associés.
 - Compte 458 pour les comptes courants débiteurs (à éviter !).
- En **fiscalité** :
 - Les intérêts versés sont **déductibles si** :
 - Le capital est entièrement libéré.
 - Le taux est conforme au **taux maximum de l'administration fiscale** (révisé chaque trimestre).
 - Des déclarations spécifiques (IFU) peuvent s'appliquer en cas de rémunération.

8. Comparaison avec d'autres financements

Critère	Compte courant	Emprunt bancaire	Augmentation de capital
Formalités	Faibles	Moyennes	Élevées
Coût	Faible à modéré	Modéré à élevé	Aucun, mais dilution
Remboursement	Flexible	Contractuel	Non (apport définitif)
Fiscalité	Déductible (sous conditions)	Déductible	Non déductible
Rapidité de mise en place	Très rapide	Moyenne	Longue

9. Utilisation dans la pratique

- **Très fréquent dans les PME/ETI familiales** : pour éviter la dilution du capital et garder le contrôle.
- Dans les **groupes** : solution de cash pooling simple avant mise en place de structures plus complexes.
- Utilisé aussi comme **levier de financement complémentaire** lors d'un LBO ou d'un besoin temporaire de fonds de roulement.

Contrat de Développement Transmission (CDT)

1. Définition

Le **Contrat de Développement Transmission (CDT)** est un financement à **moyen terme**, proposé par **Bpifrance**, destiné à accompagner les **opérations de transmission-reprise** d'entreprises **PME/ETI**.

Il s'agit d'un prêt **sans garantie sur les actifs de l'entreprise ni caution personnelle du dirigeant**, visant à consolider les fonds propres du repreneur ou de la cible.

 On parle parfois de **quasi-fonds propres** : ce financement vient **renforcer la structure financière** tout en laissant aux banques classiques le financement de l'acquisition proprement dite.

2. Objectifs

- Accompagner une **reprise d'entreprise**, notamment par un manager, un salarié ou un investisseur extérieur.
- Permettre le **financement de la croissance externe** dans le cadre d'un développement stratégique.
- Renforcer la **structure financière du repreneur** et son autonomie.

3. Parties concernées

- **Bpifrance** (prêteur).
- **Repreneur** ou holding de reprise (emprunteur).
- **Entreprise cible** (objet de la reprise, souvent PME ou ETI).

4. Fonctionnement et modalités

- Montant : de **40 000 € à 650 000 €** par opération.
- Durée : généralement de **5 à 7 ans**, avec un **différé d'amortissement du capital de 1 à 2 ans**.
- **Sans garantie ni caution personnelle**.
- Taux fixe ou variable, fixé par Bpifrance (souvent préférentiel).
- Complémentaire à un apport en fonds propres + financement bancaire (effet de levier).

 Les fonds peuvent être utilisés pour :

- Apport en capital dans la holding de reprise.
- Financement de frais liés à la transaction (honoraires, audits).
- Renforcement de la trésorerie de la cible.

5. Avantages / Inconvénients

✓ Avantages :

- Aucun nantissement ou hypothèque requis.
- Très bon levier pour **structurer un LBO** ou une reprise MBO/MBI.

- Accepte les dossiers avec **faible niveau de garantie**.
- Prise en compte des besoins en capital de développement à moyen terme.

✗ Inconvénients :

- Processus d'instruction assez rigoureux.
- Nécessite un **plan de reprise solide et documenté**.
- Doit être **adossé à un plan de financement global structuré**.

6. Exemple concret

Une PME familiale en Ile-de-France est transmise à un cadre dirigeant via une holding de reprise. Bpifrance octroie un **CDT de 300 000 €**, remboursable sur 6 ans avec 1 an de différé. Cela vient compléter un apport personnel de 200 000 € et un prêt bancaire de 1 M€.

7. Aspect réglementaire et comptable

- En comptabilité : inscrit dans les **dettes financières moyen terme**.
- En analyse financière : améliore le **ratio de solvabilité** du repreneur, car perçu comme un financement assimilé à des fonds propres.
- Peut ouvrir la porte à d'autres financements publics (Fonds d'investissement régionaux, prêts participatifs...).

8. Comparaison avec d'autres financements similaires

Critère	CDT Bpifrance	Prêt bancaire classique	Augmentation de capital
Garantie exigée	✗ Aucune	✓ Oui (souvent)	✗ (pas un prêt)
Public visé	PME/ETI en reprise	Tous types	Tous types
Montant	40k – 650k €	Variable (souvent plus élevé)	Variable
Taux	Préférentiel	Marché	Pas de taux (apport)
Délai de mise en place	Moyen (1 à 2 mois)	Moyen	Long (AG, formalités)
Image bancaire	Renforce la solidité	Neutre	Très positive

9. Utilisation dans la pratique

- Recommandé pour les **repreneurs sans patrimoine personnel important**, mais disposant d'un bon projet.
- Utilisé dans le cadre de **croissance externe** (acquisition de concurrents, sociétés complémentaires).
- Fréquent dans les montages de **reprise en cascade ou en LBO** où le CDT vient **combler le "trou de financement"**.

Crédit Vendeur

1. Définition

Le **crédit vendeur** est un **mécanisme de financement** par lequel le **cédant d'une entreprise ou d'un actif accepte d'échelonner tout ou partie du paiement de la vente dans le temps**, au profit de l'acheteur.

Il s'agit d'un **accord contractuel privé**, dans lequel le vendeur **devient lui-même créancier** de l'acheteur. Le paiement se fait donc en plusieurs fois, souvent avec intérêts, sur une durée définie.

2. Objectifs

- **Faciliter la transmission** d'une entreprise en allégeant l'apport immédiat de l'acquéreur.
- **Renforcer la confiance** entre le vendeur et l'acquéreur : le vendeur accompagne la transition.
- **Compléter un financement bancaire** ou public (souvent utilisé en complément d'un prêt bancaire ou d'un Contrat de Développement Transmission).

3. Parties concernées

- **Vendeur (cédant)** : ancien propriétaire de l'entreprise ou de l'actif.
- **Acheteur (repreneur)** : repreneur personne physique ou morale.
- **(Banque ou investisseur tiers)** : dans les montages mixtes.

4. Fonctionnement et modalités

- Le prix de cession est **partiellement différé** : une **fraction est payée comptant**, le reste sur **1 à 5 ans**, selon un échéancier convenu.
- Un **contrat écrit** précise :
 - Le montant différé.
 - Les modalités de remboursement (mensuel, trimestriel...).
 - Le taux d'intérêt (ou sans intérêt).
 - Les garanties (clause de réserve de propriété, nantissement...).
- Parfois conditionné à la **bonne marche de l'entreprise** (clause d'earn-out).

📌 Exemples courants :

- Cession de PME/TPE.
- Reprise familiale.
- Transmission entre associés.

5. Avantages / Inconvénients

✅ **Avantages pour l'acheteur :**

- Réduit le besoin immédiat en financement.
- Permet un montage plus simple si refus ou délai des banques.

- Montre l'engagement du cédant dans la continuité de l'activité.

✅ Avantages pour le vendeur :

- Peut **valoriser davantage son entreprise** (si earn-out ou intérêts).
- Facilite la transmission à un repreneur « sérieux ».
- Revenu différé régulier.

❌ Inconvénients :

- **Risque de non-paiement** si l'entreprise ne génère pas la trésorerie prévue.
- Le vendeur reste partiellement exposé aux risques post-cession.
- Besoin de **formaliser juridiquement** les garanties, surtout si le crédit vendeur porte sur un montant important.

6. Exemple concret

Un chef d'entreprise vend sa société pour 500 000 €. Le repreneur verse 300 000 € comptant (apport personnel + prêt bancaire) et s'engage à verser les 200 000 € restants sur 4 ans avec un taux d'intérêt de 2 % par an.

7. Aspect réglementaire et comptable

- En comptabilité : inscrit comme une **créance** dans les comptes du vendeur, et comme une **dette fournisseur ou d'acquisition** dans ceux de l'acheteur.
- L'administration fiscale reconnaît le crédit vendeur, mais exige :
 - Un contrat écrit daté.
 - L'intégration des intérêts éventuels dans le calcul de l'IR ou de l'IS.
 - Le respect des règles anti-abus en cas de lien familial ou d'optimisation fiscale.

8. Comparaison avec d'autres mécanismes de transmission

Critère	Crédit vendeur	Prêt bancaire	Apport personnel	LBO avec holding
Source du financement	Vendeur	Banque	Acquéreur	Holding + levier
Formalités	Contrat privé	Dossier bancaire	Aucun (sauf justificatif)	Juridique + fiscalités
Risque pour l'acquéreur	Modéré	Endettement externe	Aucun	Risque élevé
Risque pour le vendeur	Élevé (non-paiement)	Aucun	Aucun	Aucun
Rapidité de mise en place	Rapide	Moyen à long	Immédiat	Long (structure holding)

9. Utilisation dans la pratique

- Très utilisé dans les **reprises de TPE/PME** par des salariés ou enfants du dirigeant.
- Souvent **combiné avec d'autres financements** : prêt bancaire, prêt Bpifrance, apport personnel.
- Aussi utilisé en complément d'un **LBO simplifié** ou d'un montage en holding.

Remarque stratégique :

En pratique, le crédit vendeur est **un puissant outil de négociation**, souvent **décisif pour conclure une transaction**, mais il doit **être bien cadré juridiquement** pour éviter les litiges (garanties, calendrier, clauses suspensives...).

5. CONTRATS D'INVESTISSEMENT

- **APPORT EN CAPITAL .**
- **SUBVENTIONS .**

Apport en capital

1. Définition

L'**apport en capital** désigne une somme d'argent (ou des biens en nature) versée par un ou plusieurs associés ou actionnaires dans le but d'augmenter le **capital social** d'une entreprise.

Cet apport donne en contrepartie un droit de propriété sur l'entreprise sous forme de parts sociales ou d'actions.

On distingue :

- **Création de société** : apport initial.
- **Augmentation de capital** : apport en cours de vie sociale.

2. Objectifs

- **Renforcer les fonds propres** de l'entreprise.
- Financer un projet de développement ou restructurer une société endettée.
- Convaincre des partenaires financiers (banques, investisseurs).
- Améliorer les ratios financiers (solvabilité, levier).

3. Parties concernées

- **Apporteurs de capitaux** : associés actuels, nouveaux investisseurs, capital-risque.
- **Société bénéficiaire** : TPE, PME, startup, ETI...

4. Fonctionnement et modalités

- Les apports peuvent être :
 - **En numéraire** (somme d'argent).
 - **En nature** (biens, immeubles, fonds de commerce).
 - **En industrie** (connaissances, savoir-faire, rarement valorisés en capital).
- Formalités :
 - Rédaction des statuts (ou modification).
 - Assemblée générale (AGO/AGE).
 - Enregistrement auprès du greffe et publicité légale.
- L'entreprise émet des **parts sociales** (SARL) ou **actions** (SA/SAS), qui peuvent être réparties entre anciens et nouveaux associés.

5. Avantages / Inconvénients

✓ Avantages :

- Pas de remboursement ni intérêts à verser.
- Renforcement de la solvabilité.
- Message positif pour les banques et partenaires.

✗ Inconvénients :

- **Dilution du capital** pour les anciens associés.
- Formalités juridiques lourdes.
- Risque de conflit entre associés/investisseurs.

6. Exemple concret

Une startup lève 500 000 € via une augmentation de capital. Trois business angels investissent et reçoivent 20 % du capital en échange. Ces fonds servent à recruter une équipe commerciale.

7. Aspect réglementaire et comptable

- En comptabilité :
 - Compte 101 (capital).
 - Prime d'émission si applicable (compte 104).
- Fiscalité : aucune charge déductible, mais possibilité de **réduction d'IR ou d'ISF** pour l'apporteur, sous conditions (loi Madelin, PEA, etc.).

8. Comparaison avec les autres modes de financement

Critère	Apport en capital	Prêt bancaire	Subvention
Remboursement	✗ Non	✓ Oui	✗ Non
Dilution	✓ Oui	✗ Non	✗ Non
Formalités	Élevées	Moyennes	Variables
Effet levier	Fort	Modéré	Faible à moyen

9. Utilisation dans la pratique

- **Startups et jeunes entreprises** : levées de fonds fréquentes.
- **PME en développement** : augmentation de capital stratégique.
- **Groupes familiaux** : recapitalisation en cas de difficultés ou de projets à long terme.

Subventions

1. Définition

Une **subvention** est une **aide financière non remboursable** accordée par une **autorité publique (État, région, collectivité locale, Europe, etc.)** à une entreprise pour soutenir un projet à visée économique, sociale ou environnementale.

Elle ne donne lieu ni à remboursement ni à dilution de capital.

2. Objectifs

- Soutenir l'investissement dans l'innovation, l'écologie, la R&D, la digitalisation...
- Aider à la création ou au développement d'entreprise.
- Favoriser l'emploi, la formation ou la transition énergétique.

3. Parties concernées

- **Organisme public** : Bpifrance, ADEME, Régions, DREETS, UE (FEDER...).
- **Entreprise bénéficiaire** : PME, startups, associations.

4. Fonctionnement et modalités

- **Appel à projets** ou **dépôt de dossier spontané**.
- L'entreprise doit présenter :
 - Son projet détaillé (objectifs, calendrier, budget).
 - Les impacts attendus (emploi, environnement, innovation).
- La subvention peut être :
 - **Forfaitaire**.
 - **Proportionnelle** au budget global (ex : 30 % des dépenses éligibles).
- Elle est **versée en une ou plusieurs fois**, souvent après justificatifs.

5. Avantages / Inconvénients

✅ Avantages :

- Aide gratuite, sans remboursement ni contrepartie.
- Apporte de la crédibilité au projet.
- Peut déclencher d'autres financements (effet levier).

❌ Inconvénients :

- Délais de traitement longs.

- Forte **charge administrative** : dossier, justificatifs, contrôles.
- Utilisation fléchée : uniquement pour le projet défini.

6. Exemple concret

Une PME obtient une **subvention Bpifrance de 100 000 €** pour financer un projet de R&D sur un prototype de véhicule électrique. Le projet coûte 300 000 € et la subvention couvre 33 %.

7. Aspect réglementaire et comptable

- En comptabilité : compte 74 « subventions d'exploitation » ou 13 « subventions d'investissement » (amortissables).
- En fiscalité : peut être **soumise à l'impôt** sauf exonération spécifique.
- Obligation de **conserver les preuves d'usage** pendant plusieurs années.

8. Comparaison avec les autres financements

Critère	Subvention	Apport en capital	Crédit bancaire
Remboursement	✗ Non	✗ Non	✓ Oui
Sélectivité	Très élevée	Moyenne	Faible
Rapidité	Lente	Moyenne	Rapide
Flexibilité d'usage	✗ Faible (projet fléché)	✓ Moyenne	✓ Moyenne

9. Utilisation dans la pratique

- **TPE/PME innovantes** : subventions publiques pour l'innovation, la transition écologique.
- **Startups** : subventions couplées à des prêts d'amorçage ou à des levées de fonds.
- **Industries ou projets à fort impact** : souvent liées à des plans d'investissement publics (France 2030, Green Deal, etc.).